Aalborg Kommune, Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby

By og Land
Byggeri, BL
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

Mandag 9-15
Tirsdag 9-15
Onsdag 9-15
Torsdag 9-17
Fredag 9-14

Init:
lsp

24. januar 2024

Sagsnr.:
S2023-26400

Ejendomsnummer
73558

Matr.nr.
2Y, NR. SVENSTRUP BY, SVENSTRUP

Landzonetilladelse

Kirkedalen 67, 9230 Svenstrup J

matr.nr. 2Y, NR. SVENSTRUP BY, SVENSTRUP

På baggrund af din ansøgning modtaget den 08-12-2023 med seneste supplerende materiale modtaget den 19-12-2023 meddeler Aalborg Kommune hermed,

Landzonetilladelse til garage på 60 m²

Tilladelsen omfatter opførelse af en garage på 60 m² på den ansøgte placering minimum 2,0 meter fra vejskel.

Vejmyndigheden anbefaler dog, at overkørsel ved garage placeres længere fra garageporten, da adgangen til porten vil være vanskelig med den viste placering. Når den endelige placering og udformning af vejadgange er fastlagt, skal der – forinden vejadgangen anlægges - søges herom via Aalborg Kommunes hjemmeside. Ansøgning om overkørselstilladelse (borgeronline.dk)

Redegørelse
Ejendommen på 1110 m² er beliggende i landzone i det åbne land uden for kommuneplanens rammelagte områder. Den ansøgte placering ligger i landskabskarakterområde Drastrup-Svenstrup Skovlandskab og er omfattet af Grønt Danmarkskort, økologisk forbindelse og potentielt naturområde, indsatsområde for drikkevandsinteresser, indvindingsopland og OSD-område, samt omfattet af skovbyggelinje. Ejendommen ligger inden for støjkonsekvensområdet for skydebanen på Atletikvej 40. Området er desuden udpeget til skovrejsning.

Med landzonetilladelsen ophæves restriktioner for skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 17, stk. 2, pkt. 5.

Der er foretaget en vurdering efter Habitatbekendtgørelsens § 7. Den ansøgte placering ligger ca. 6 km fra nærmeste Natura 2000-område, Nibe Bredning mv.. I kraft af afstanden vurderer kommunen ikke, at der er risiko for, at projektet i sig selv eller i forbindelse med andre aktuelle planer og projekter kan give anledning til en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området. Projektet vurderes således ikke at have negativ betydning for områdets naturindhold.

Det ansøgte projekt vurderes ikke at have væsentlig betydning for varetagelsen af de planmæssige interesser, som skal forvaltes jf. kommuneplanens øvrige udpegninger, som ejendommen er omfattet af.

Naboorientering
Der er gennemført naboorientering efter planlovens § 35, stk. 4. Der er ikke indgået nogen bemærkninger til det konkrete projekt i forbindelse med høringen.

Begrundelse
Der meddeles tilladelse til det ansøgte, da det er vurderet, at det ikke vil medføre nogen væsentlig forringelse af natur-, miljø-, eller landskabelige værdier. Herudover er der lagt afgørende vægt på, at ansøger kan begrunde sit behov for et samlet garage- og udhusbyggeri på mere end 50 m² med ekstra plads til bl.a. en firmabil og en havetraktor til vedligeholde af de grønne arealer.

Lovgrundlag
"Hovedformålet med zoneinddelingen er at forhindre spredt bebyggelse i det åbne land og dermed sikre en klar grænse mellem by og land, og at byudvikling sker, hvor der gennem planlægningen er åbnet mulighed for det. Sigtet er at forbeholde landzonen til jordbrugserhvervene og at tilgodese landskabs- og naturværdier, samtidig med at egentlig byudvikling sker, hvor planlægningen åbner mulighed for det. Zoneinddelingen skaber herved en klar grænse mellem by og land, for hermed at fremme bevarelsen af bl.a. natur- og kulturhistoriske værdier, og miljøkonflikter undgås.

Samtidig skal planloven bidrage til at gøre landdistrikterne levedygtige. Med lovændringen i 2017 er planlovens formålsparagraf (planlovens § 1) ændret, og der er gennemført en række generelle lempelser af landzonereglerne for at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne.

Hovedreglen er, at der i landzone ikke må foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelser og ubebyggede arealer uden landzonetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. planlovens § 35, stk. 1. Der er således som udgangspunkt krav om forudgående tilladelse til alle ændringer i det bestående. Loven indeholder dog en række væsentlige undtagelser fra kravet om tilladelse, jf. §§ 36 og 37. "[1]

Gyldighed
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 5 år efter, at den er meddelt eller ikke har været udnyttet i 5 på hinanden følgende år, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilladelsen jf. planlovens § 56, stk. 2.

Der skal gøres opmærksom på, at intet byggearbejde må påbegyndes, før der er ansøgt om og meddelt tilladelse jf. bygningsreglementet. Der kan først meddeles byggetilladelse efter klagefristens udløb.

Offentliggørelse
Afgørelsen vil blive offentliggjort på Aalborg Kommunes hjemmeside www.aalborg.dk/annoncer, onsdag den 24-01-2024 eller snarest muligt derefter, jf. planlovens § 35, stk. 8. Hvis der indgives klage, vil kommunen straks give meddelelse herom.

[1] Vejledning om landzoneadministration - Vejledning af juli 2018, opdateret november 2019

Klagemuligheder
Tilladelsen kan påklages efter reglerne i vedlagte klagevejledning, hvor klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

En eventuel klage vil have opsættende virkning for byggeriet, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

Venlig hilsen

Lene Pedersen
Arkitekt MAA

Direkte tlf.: 25202037

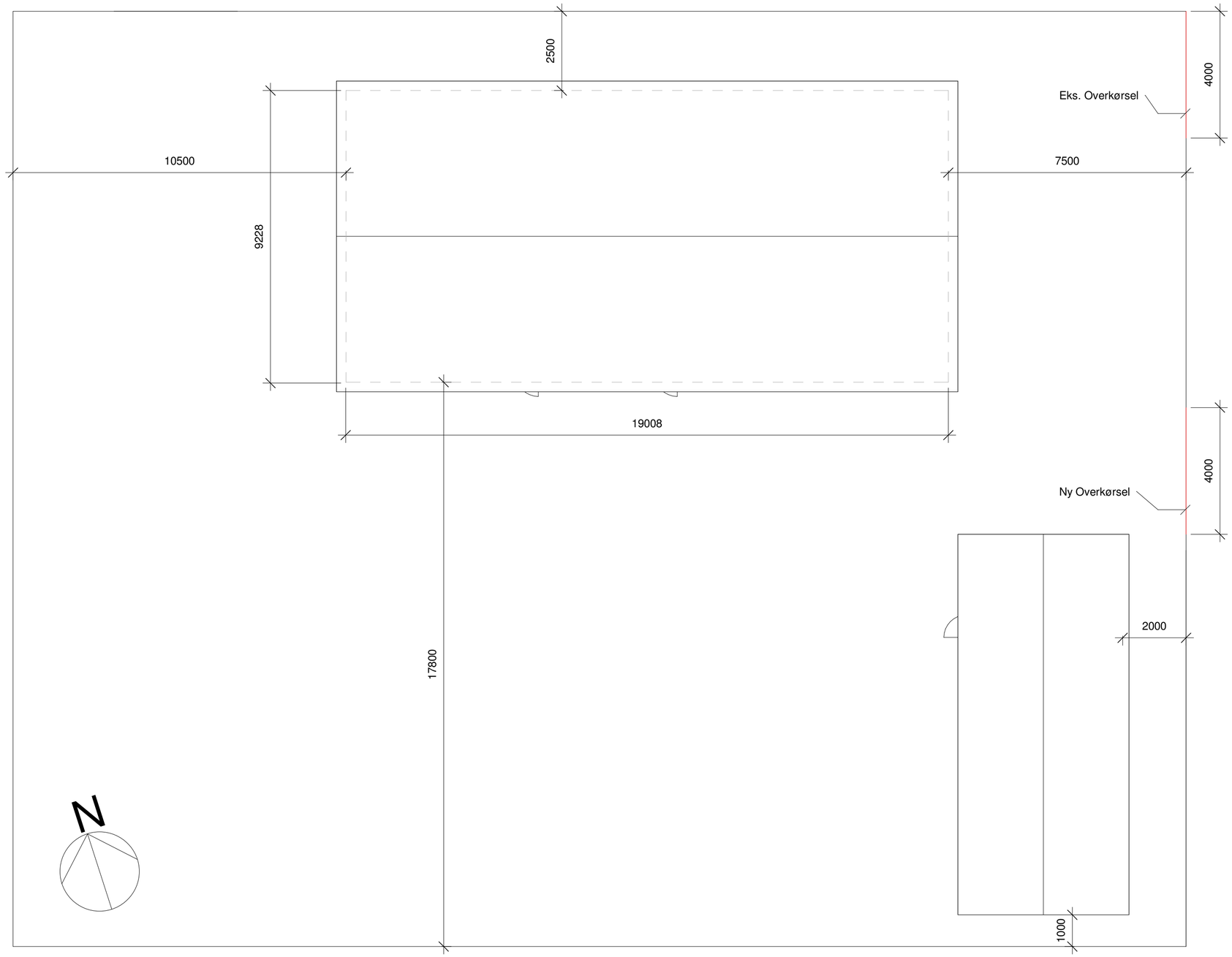
Kopi til:
Danmarks Naturfredningsforening – CVR: 60804214
Dansk Ornitologisk Forening – CVR: 54752415 samt CVR: 35320296
Friluftsrådet, kreds Himmerland-Aalborg – CVR: 56230718

Du kan altid kontakte Aalborg Kommune sikkert på www.aalborg.dk/kontakt eller via Digital Post på www.borger.dk.
Læs om dine rettigheder og hvordan vi behandler personoplysninger på www.aalborg.dk/gdpr.

Klagevejledning jf. planlovens kap. 14
Du kan klage over retlige spørgsmål samt kommunens vurdering. Det vil sige, at du f.eks. kan klage, hvis du mener, at kommunen ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen eller hvis du er uenig i kommunens vurdering. Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage f.eks. ansøgere og naboer samt visse landsdækkende foreninger og organisationer. Klage til Planklagenævnet over en administrativ afgørelse skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles og offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.
Klage til Planklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening (Klageportalen, der findes på www.borger.dk og www.virk.dk) Endvidere skal efterfølgende kommunikation om klagesagen ske ved anvendelse af digital selvbetjening. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden. Det er gebyrpålagt at klage. Læs mere om klageregler og gebyrer på www.naevneneshus.dk.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening. Nævnet kan undlade at afvise en klage, som ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der foreligger særlige forhold, der gør, at klager ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra afgørelsens modtagelse.



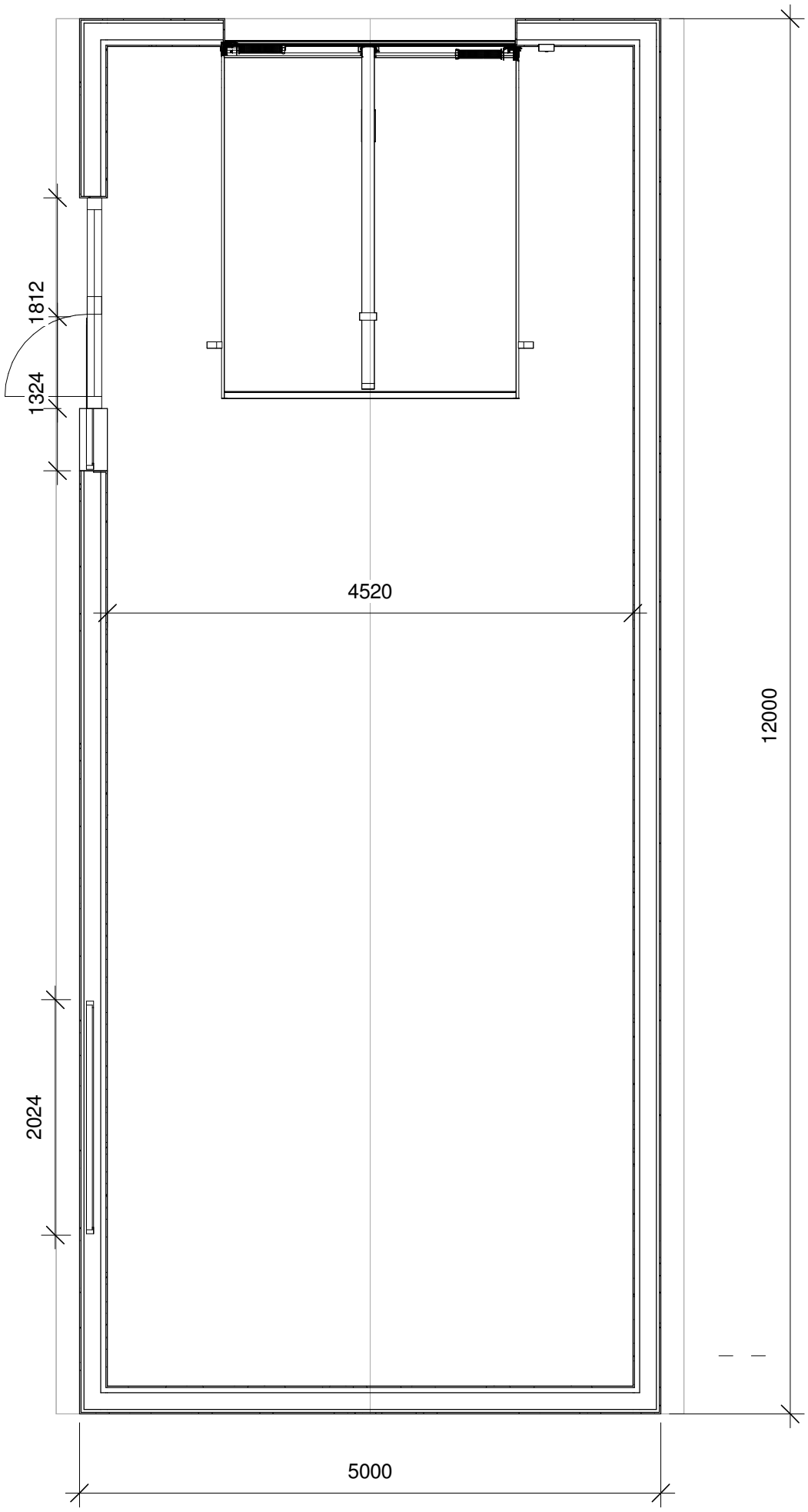
Aalborg Kommune	**Kirkedalen 67** Ny garage på 60 m²	Tidspunkt: 05-01-2024 13:13:07 Udskrevet af: Lene S. Pedersen Målestoksforhold: 1:15000

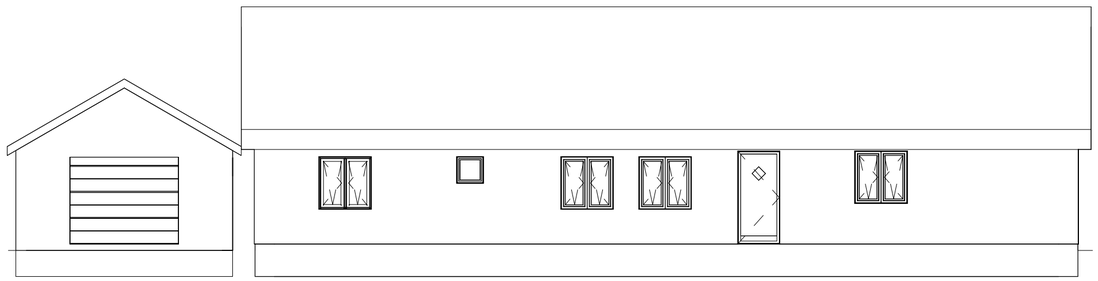


Bebyggelsesprocent
- Grund - 1110 m²
- Byg 1 - 175 m² - Nyt hus
- Byg 2 - 18 m² - Nedrives
- Byg 3 (ikke registreret) - 9 m²
- Garage - 60 m²

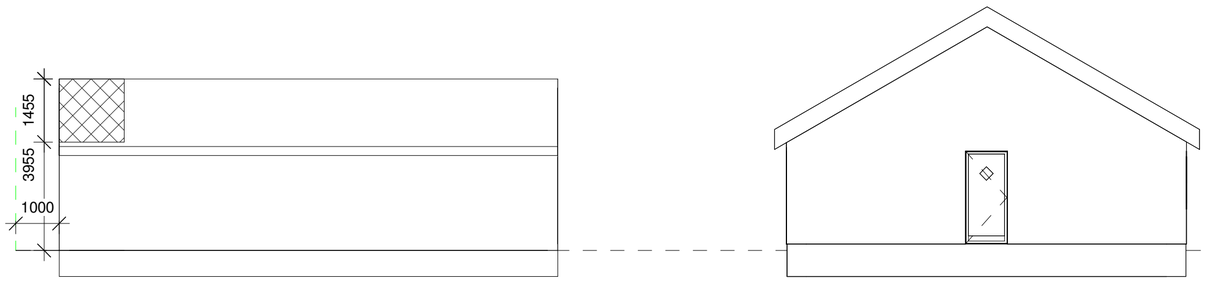
Arealer der medregnes
- 175 m² + (9 m² + 60 m²) - 50 m²

Udregning af bebyggelsesprocent
- 175 + 19 x 100 / 1110 = 17,47 %

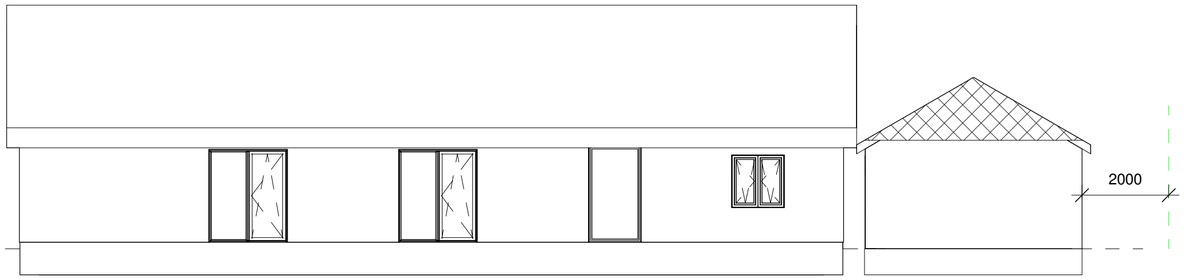

1812
1324
4520
12000
2024
5000



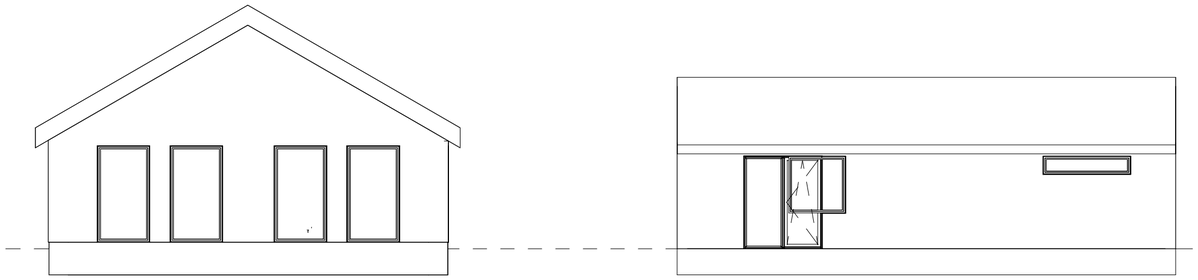
Facade Nord



Facade Øst



Facade Syd



Facade Vest

Signaturforklaring

Skelgrænse

Overskridelse af byggeret